

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2539
นางศิริลักษณ์ วนทัศน์
นายณรงค์ อนันตกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 149, มาตรา 183, มาตรา 295, มาตรา 311 ตาราง 5 (4)
ท้าย ป.วิ.พ

โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากไปยังธนาคาร เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคารแล้ว แม้ก่อนที่หนังสือแจ้งอายัดดังกล่าวจะไปถึงธนาคาร โจทก์ทราบว่าเงินฝากที่โจทก์ขออายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย แต่มีชื่อและนามสกุลพ้องกันกับของจำเลย โจทก์จึงขอให้ธนาคารงดการอายัดไว้ก่อนโดยโจทก์จะไประงับการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและฎีกา ก็ตาม แต่ก็ปรากฏตามคำร้องของโจทก์เองว่า โจทก์ได้ถอนการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายหลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังธนาคารแล้ว ทั้งตามคำร้องของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า ขณะที่โจทก์ขอถอนการอายัดนั้น ธนาคารยังมีได้รับหนังสืออายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ดังนั้นที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้ถอนการอายัดเสียก่อนที่หนังสืออายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปถึงธนาคาร จึงเป็นการกล่าวอ้างนอกเหนือจากที่กล่าวในคำร้อง ไม่อาจรับฟังได้ กรณีต้องถือว่าได้มีการอายัดโดยชอบแล้วตาม ป.วิ.พ. มาตรา 311 เมื่อโจทก์ถอนการอายัดจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย ตามตาราง 5 (4) ท้าย ป.วิ.พ.

การที่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากที่อายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย และธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังจากที่ได้รับหนังสืออายัดแล้วโจทก์จะยกเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบในค่าค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ หาก

โจทก์ผู้ขออายัดไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดียอมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของโจทก์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 295 ตรี

การที่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากที่อายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย และธนาคารมีหนังสือ
แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังที่ได้รับหนังสืออายัดแล้วโจทก์จะยกเป็น
ข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ หาก
โจทก์ผู้ขออายัดไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดียอมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของโจทก์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 295 ตรี

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มูลพรม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสำราญ สุชาติพงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ